P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ridani als nyonyo bin Badran;
2. Tempat lahir : Tumbang Jutuh;
3. Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 25 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jakatan Raya RT 005 RW 003 Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 28 Februari 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIDANI Als NYONYO Bin BADRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 30 (tiga puluh) plastic klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram
   - 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu
   - 1 (satu) lembar tisu warna putih
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu gelap merek Digital Scale beserta sarung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 8Z56 warna hitam dengan No. Simcard 085933667274 No. IMEI I 861682060248773 dan IMEI II 861682060248765;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk BLOODS

  Dirampas untuk dimusnahkan;
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

  Dirampas untuk Negara

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M.RIDANI Als NYONYO Bin BADRAN, pada hari Minggu, tanggal 10 bulan Desember tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan hari Senin, tanggal 11 bulan Desember tahun 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendatangi pondok Sdr. LADA (Masuk dalam DPO) yang beralamat di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. sesampainya di Pondok milik Sdr. LADA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LADA dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan menanyakan harga atas narkotika tersebut. Sdr. LADA kemudian menjawab untuk harga narkotika setiap kantongnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila berhutang terlebih dahulu maka harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sehingga kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sr. LADA sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. LADA menyampaikan narkotika yang dipesan Terdakwa akan ada yang mengantarkan besok ke pondok Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung pulang.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, datang seorang anak-anak berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ke Pondok milik Terdakwa dan memberikan sebuah bungkusan tisu berwarna putih dan menyampaikan bungkusan yang diberikan tersebut merupakan titipan dari Sdr. LADA. Setelah menyerahkan bungkusan tisu tersebut seorang anak-anak tersebut langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa bungkusan tersebut kedalam pondok milik Terdakwa dan pada saat dibuka bungkusan tisu tersebut berisi 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib setelah Terdakwa membersihkan diri, Terdakwa mempaketkan 1 (satu) paket plastic berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan rincian 34 (tiga puluh empat paket) harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 5 (lima) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket harga Rp.3.500.000,- (tiga juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) gram.

- Bahwa selanjutnya Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Sdr. BUDI NOVI (Masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan harga setiap paketnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket tersebut kepada Sdr. BUDI NOVI dan langsung pergi. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Sdr. CEMONG (Masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan harga setiap paketnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket tersebut kepada Sdr. CEMONG dan langsung pergi. Selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Sdr. BILLY (Masuk dalam DPO) mendatangi Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan total harga atas kedua paket tersebut Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket tersebut kepada Sdr. BILLY dan langsung pergi. Atas penjualan narkotika tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan menyimpan uang hasil penjualan tersebut kedalam sebuah tas pinggang warna merah merek BLOODS didalam kamar Pondok Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkotika di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. atas informasi tersebut saksi BRIPKA BAYU bersama saksi BRIPDA GUSTIANOR dan anggota Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di sebuah pondok di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAPTONO dan saksi RABUNI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di kamar tidur pondok Terdakwa. Selanjutnya dikamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. LADA dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian. Selanjutnya saat penggeledahan juga ditemukan abrang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan No.Simcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 695/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0671 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1983 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa M.RIDANI Als NYONYO Bin BADRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M.RIDANI Als NYONYO Bin BADRAN, pada hari Senin, tanggal 11 bulan Desember tahun 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkotika di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. atas informasi tersebut saksi BRIPKA BAYU bersama saksi BRIPDA GUSTIANOR dan anggota Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa yang berada di sebuah pondok di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAPTONO dan saksi RABUNI. Pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di kamar tidur pondok Terdakwa. Selanjutnya dikamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. LADA dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian. Selanjutnya saat penggeledahan juga ditemukan abrang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan No.Simcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengaku atas narkotika yang ditemukan saat penggeledahan tersebut berasal dari Sdr. LADA yang didapatkan dengan cara : Pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi pondok Sdr. LADA (Masuk dalam DPO) yang beralamat di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. sesampainya di Pondok milik Sdr. LADA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LADA dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan menanyakan harga atas narkotika tersebut. Sdr. LADA kemudian menjawab untuk harga narkotika setiap kantongnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila berhutang terlebih dahulu maka harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sehingga kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sr. LADA sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. LADA menyampaikan narkotika yang dipesan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa akan ada yang mengantarkan besok ke pondok Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung pulang.

- Bahwa narkotika tersebut diantarkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh seorang anak-anak berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun yang datang ke Pondok milik Terdakwa dan memberikan sebuah bungkusan tisu berwarna putih dan menyampaikan bungkusan yang diberikan tersebut merupakan titipan dari Sdr. LADA. Setelah menyerahkan bungkusan tisu tersebut seorang anak-anak tersebut langsung pergi. Kemudian pada saat dibuka bungkusan tisu tersebut berisi 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu, yng selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket dengan rincian 34 (tiga puluh empat paket) harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 5 (lima) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) gram dan atas paket narkotika tersebut sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. BUDI NOVI, Sdr. CEMONG dan Sdr. BILLY (Masuk dalam DPO) dengan total uang hasil penjualan sejumlah Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan kedalam sebuah tas pinggang warna merah merek BLOODS didalam kamar Pondok Terdakwa. Selain itu saat penggeledahan didapatkan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan No.Simcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 695/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0671 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf L berisi kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening dengan berat kotor 0,1983 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa M. RIDANI Als NYONYO Bin BADRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Bayu Trisakti Bin Tirtanadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa awalnya atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika.;
- Bahwa selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama saksi BRIPDA GUSTIANOR dan anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAPTONO dan saksi RABUNI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di kamar tidur pondok Terdakwa yang awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual Sebagian;
- Bahwa selanjutnya saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan No Simcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa dikamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. LADA awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi pondok Sdr. LADA yang beralamat di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. sesampainya di Pondok milik Sdr. LADA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LADA dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan menanyakan harga atas narkotika tersebut. Sdr. LADA kemudian menjawab untuk harga narkotika setiap kantongnya seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila berhutang terlebih dahulu maka harganya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sr. LADA sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. LADA menyampaikan narkotika yang dipesan Terdakwa akan ada yang mengantarkan besok ke pondok Terdakwa kemudian langsung pulang dan keesokan harinya Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, datang seorang anak-anak berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ke Pondok milik Terdakwa dan memberikan sebuah bungkusan tisu berwarna putih dan menyampaikan bungkusan yang diberikan tersebut merupakan titipan dari Sdr. LADA dan setelah menyerahkan bungkusan tisu tersebut seorang anak-anak tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mempaketkan 1 (satu) paket plastic berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan rincian 34 (tiga puluh empat paket) harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 5 (lima) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) gram;

- Bahwa atas narkotika yang telah Terdakwa paketkan tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. BUDI NOVI, Sdr. CEMONG, dan Sdr. BILLY dan keseluruhan transaksi dilakukan di Pondok tempat tinggal Terdakwa yang berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah melakukan penjualan narkotika Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut kedalam sebuah tas pinggang warna merah merek BLOODS didalam kamar Pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bripda Gustianor Bin Misran, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa awalnya atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika.;

- Bahwa selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama saksi BRIPDA GUSTIANOR dan anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAPTONO dan saksi RABUNI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di kamar tidur pondok Terdakwa yang awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual Sebagian;
- Bahwa selanjutnya saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan No Simcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa dikamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. LADA awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi pondok Sdr. LADA yang beralamat di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tengah. sesampainya di Pondok milik Sdr. LADA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LADA dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan menanyakan harga atas narkotika tersebut. Sdr. LADA kemudian menjawab untuk harga narkotika setiap kantongnya seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila berhutang terlebih dahulu maka harganya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sr. LADA sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. LADA menyampaikan narkotika yang dipesan Terdakwa akan ada yang mengantarkan besok ke pondok Terdakwa kemudian langsung pulang dan keesokan harinya Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, datang seorang anak-anak berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ke Pondok milik Terdakwa dan memberikan sebuah bungkusan tisu berwarna putih dan menyampaikan bungkusan yang diberikan tersebut merupakan titipan dari Sdr. LADA dan setelah menyerahkan bungkusan tisu tersebut seorang anak-anak tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mempaketkan 1 (satu) paket plastic berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan rincian 34 (tiga puluh empat paket) harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 5 (lima) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) gram;
- Bahwa atas narkotika yang telah Terdakwa paketkan tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. BUDI NOVI, Sdr. CEMONG, dan Sdr. BILLY dan keseluruhan transaksi dilakukan di Pondok tempat tinggal Terdakwa yang berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penjualan narkotika Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut kedalam sebuah tas pinggang warna merah merek BLOODS didalam kamar Pondok Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rabuni Als Bapak Nafis Bin Rahim, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menyaksikan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan pondok milik Terdakwa.;
   - Bahwa selanjutnya dikamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
   - Bahwa saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan No Simcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA BAYU bersama saksi BRIPDA GUSTIANOR dan anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAPTONO dan saksi RABUNI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di kamar tidur pondok Terdakwa. awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian. Selanjutnya saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan NoSimcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dikamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. LADA awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian;
- Bahwa saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan NoSimcard 085933667274;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi pondok Sdr. LADA yang beralamat di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. sesampainya di Pondok milik Sdr. LADA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LADA dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan menanyakan harga atas narkotika tersebut. Sdr. LADA kemudian menjawab untuk harga narkotika setiap kantongnya seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila berhutang terlebih dahulu maka harganya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sehingga kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sr. LADA sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. LADA menyampaikan narkotika yang dipesan Terdakwa akan ada yang mengantarkan besok ke pondok Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung pulang dan keesokan harinya Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, datang seorang anak-anak berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ke Pondok milik Terdakwa dan memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah bungkusan tisu berwarna putih dan menyampaikan bungkusan yang diberikan tersebut merupakan titipan dari Sdr. LADA dan setelah menyerahkan bungkusan tisu tersebut seorang anak-anak tersebut langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa kemudian mempaketkan 1 (satu) paket plastic berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan rincian 34 (tiga puluh empat paket) harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 5 (lima) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) gram;
- Bahwa narkotika yang telah Terdakwa paketkan tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. BUDI NOVI, Sdr. CEMONG, dan Sdr. BILLY dan keseluruhan transaksi dilakukan di Pondok tempat tinggal Terdakwa yang berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. setelah melakukan penjualan narkotika Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut kedalam sebuah tas pinggang warna merah merek BLOODS didalam kamar Pondok Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 30 (tiga puluh) plastic klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
- 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu gelap merek Digital Scale beserta sarung;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 8Z56 warna hitam dengan No. Simcard 085933667274 No. IMEI I 861682060248773 dan IMEI II 861682060248765;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk BLOODS;
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa

Berita Acara Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 695/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0671 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1983 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA BAYU bersama saksi BRIPDA GUSTIANOR dan anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAPTONO dan saksi RABUNI;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di kamar tidur pondok Terdakwa. awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian. Selanjutnya saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan NoSimcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa benar dikamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. LADA awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian;

- Bahwa benar saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan NoSimcard 085933667274;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi pondok Sdr. LADA yang beralamat di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. sesampainya di Pondok milik Sdr. LADA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LADA dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan menanyakan harga atas narkotika tersebut. Sdr. LADA kemudian menjawab untuk harga narkotika setiap kantongnya seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila berhutang terlebih dahulu maka harganya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sehingga kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sr. LADA sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. LADA menyampaikan narkotika yang dipesan Terdakwa akan ada yang mengantarkan besok ke pondok Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung pulang dan keesokan harinya Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, datang seorang anak-anak berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ke Pondok milik Terdakwa dan memberikan sebuah bungkusan tisu berwarna putih dan menyampaikan bungkusan yang diberikan tersebut merupakan titipan dari Sdr. LADA dan setelah menyerahkan bungkusan tisu tersebut seorang anak-anak tersebut langsung pergi;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mempaketkan 1 (satu) paket plastic berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh) paket dengan rincian 34 (tiga puluh empat paket) harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 5 (lima) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) gram;

- Bahwa benar narkotika yang telah Terdakwa paketkan tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. BUDI NOVI, Sdr. CEMONG, dan Sdr. BILLY dan keseluruhan transaksi dilakukan di Pondok tempat tinggal Terdakwa yang berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. setelah melakukan penjualan narkotika Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut kedalam sebuah tas pinggang warna merah merek BLOODS didalam kamar Pondok Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa benar Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 695/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0671 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1983 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa M. Ridani als nyonyo bun Badran dan setelah dibacakan tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 695/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0671 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1983 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA BAYU bersama saksi BRIPDA GUSTIANOR dan anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAPTONO dan saksi RABUNI dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di kamar tidur pondok Terdakwa. awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian. Selanjutnya saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan NoSimcard 085933667274 yang diakui oleh Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa dikamar pondok Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan 30 (tiga puluh) paket itu memang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. LADA awalnya berjumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa paketkan kembali dan telah Terdakwa jual sebagian;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna merah merk BLOODS yang didalamnya berisi uang tunai Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika. Dalam penggeledahan juga turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digital merk DIGITAL SCALE beserta sarung, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8Z56 dengan NoSimcard 085933667274;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi pondok Sdr. LADA yang beralamat di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. sesampainya di Pondok milik Sdr. LADA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LADA dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan menanyakan harga atas narkotika tersebut. Sdr. LADA kemudian menjawab untuk harga narkotika setiap kantongnya seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila berhutang terlebih dahulu maka harganya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sehingga kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sr. LADA sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. LADA menyampaikan narkotika yang dipesan Terdakwa akan ada yang mengantarkan besok ke pondok Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung pulang dan keesokan harinya Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, datang seorang anak-anak berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ke Pondok milik Terdakwa dan memberikan sebuah bungkusan tisu berwarna putih dan menyampaikan bungkusan yang diberikan tersebut merupakan titipan dari Sdr. LADA dan setelah menyerahkan bungkusan tisu tersebut seorang anak-anak tersebut langsung pergi, Terdakwa kemudian mempaketkan 1 (satu) paket plastic berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan rincian 34 (tiga puluh empat paket) harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 5 (lima) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat setiap paket kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa narkotika yang telah Terdakwa paketkan tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. BUDI NOVI, Sdr. CEMONG, dan Sdr. BILLY dan keseluruhan transaksi dilakukan di Pondok tempat tinggal Terdakwa yang berada di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Kabupaten, Desa Telangkah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Tengah. setelah melakukan penjualan narkotika Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut kedalam sebuah tas pinggang warna merah merek BLOODS didalam kamar Pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual bahan yang mengandung metamfitamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *telah terpenuhi;*

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) plastic klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu gelap merek Digital Scale beserta sarung, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 8Z56 warna hitam dengan No. Simcard 085933667274 No. IMEI I 861682060248773 dan IMEI II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

861682060248765 dan1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk BLOODS adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dimusnahkan sedangkan 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)adalah hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ridani als nyonyo bun Badran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 30 (tiga puluh) plastic klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) gram dan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram dan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
   - 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu;
   - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu gelap merek Digital Scale beserta sarung;
   - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 8Z56 warna hitam dengan No. Simcard 085933667274 No. IMEI I 861682060248773 dan IMEI II 861682060248765;
   - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk BLOODS;

     Dimusnahkan
   - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

     Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Friady, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Penganti

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)